

1501545-55.2021.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... anteriores, em razão de denúncia de tráfico de drogas. Em razão do conhecimento de denúncias anteriores de tráfico, realizou a busca pessoal. De pronto, antes mesmo de começar a busca pessoal, o acusado informou que havia entorpecente no bolso da calça. Foram encontradas seis porções de cocaína e a quantia de R\$ 235,00. O acusado relatou que estava trabalhando no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501545-55.2021.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501545-55.2021.8.26.0047 - 2021/001520

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FELIPE TEIXEIRA DE CARVALHO

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1. LUIS FELIPE TEIXEIRA DE CARVALHO, qualificado nos autos (fl. 4), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local mencionados na inicial, nesta Cidade e Comarca, supostamente, trazia consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 6 (seis) porções de cocaína, com peso líquido total de 6,580 g (seis gramas, quinhentos e oitenta miligramas) [fls. 98/99].

Não houve proposta de acordo de não persecução penal (fl. 97).

O acusado foi notificado (fl. 121) e, após a apresentação da defesa prévia (fls. 135/136), a denúncia foi recebida (fls. 144/146).

Em instrução foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação, duas arroladas pela defesa e o réu interrogado (fl. 167/170).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça (fls. 173/178), e do d.

Defensor (fls. 180/183), pugnando pela desclassificação e condenação como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

2. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls 18/19) e pelos laudos periciais (fls. 27/29 e 89/91).

Na fase policial o acusado permaneceu em silêncio (fl. 4).

Em Juízo o réu aduziu que estava com seis porções de cocaína, e que tinha 'acabado de comprar para uso'. É usuário. Em nenhum momento disse aos policiais que eram para venda. Nunca vendeu entorpecente. Foi abordado pelo policial Negrini quando estava com uma 'bala' aberta, para consumo. O policial Negrini pegou essa 'bala' aberta e colocou no bolso da farda. Já teve passagem pela policial, por assalto. Tem 23 anos de idade. Não teve passagens quando menor de idade. Na época dos fatos, estava trabalhando com o tio, de servente de pedreiro. Foi preso em uma quarta-feira. No fim de semana anterior a prisão, havia terminado o serviço, e em razão disso, ia ficar uma semana sem trabalhar. Como havia recebido o pagamento pelo serviço de servente, tinha condições de comprar o entorpecente. Na ocasião, havia comprado seis porções. Relata que em razão do assalto que cometeu, era sempre perseguido pelo policial Negrini, e tinha medo de ser pego com droga, razão pela qual, quando se arriscava indo comprar, sempre comprava mais de uma 'bala'. O restante do valor apreendido era referente ao saldo do salário. Durante a abordagem, estava com o celular no bolso. Relata que desbloqueou o aparelho para que os policiais verificassem. Em seguida, foi conduzido à Delegacia, onde prestou depoimento. O aparelho celular foi entregue ao advogado, que devolveu para os familiares do acusado. Na época dos fatos, estava em cumprimento de pena, em regime aberto. Pagou R\$ 200,00 pelas seis porções. Ressalta que não vende drogas, e que trabalha como servente para poder comprar o entorpecente para uso próprio. Os policiais disseram para assumir o tráfico. O policial Negrini sempre que abordava o acusado dizia para ele que 'lugar de ladrão é na cadeia', e que 'iria arrumar cadeia' para o réu' (fls. 169/170).

O Policial Militar Paulo Victor obtemperou que estava juntamente com o Cabo Rodrigo, em policiamento com motocicletas. Na Vila Ribeiro, observou que uma motocicleta transitava, à noite, com a lanterna traseira apagada. Em razão disso, resolveu proceder a abordagem. Durante a abordagem, reconheceu o acusado, pois já havia realizado abordagens anteriores, em razão de denúncia de tráfico de drogas. Em razão do conhecimento de denúncias anteriores de tráfico, realizou a busca pessoal. De pronto, antes mesmo de começar a busca pessoal, o acusado informou que havia entorpecente no bolso da calça. Foram encontradas seis porções de cocaína e a quantia de R\$ 235,00. O acusado relatou que estava trabalhando no tráfico de drogas, na modalidade 'disk entrega'. Foi dado voz de prisão e o réu foi conduzido à Delegacia. A abordagem anterior, há alguns meses antes da data dos fatos, foi em um posto de combustível localizado na Av. David Passarinho, por volta das 18h a 19h. Naquela ocasião, havia informações de que o acusado realizava o tráfico na modalidade delivery, utilizando-se de um veículo Celta, de cor branca. Quando dessa abordagem, o réu estava no posto de combustível abastecendo um Celta branco, e nada de ilícito foi localizado. Após esse fato, as denúncias continuaram. O depoente recebeu pessoalmente algumas das denúncias sobre o acusado, inclusive próximo a residência do réu. Nos meios policiais, era bastante comentada a questão de recebimentos de denúncia sobre o acusado estar praticando o tráfico. O vulgo do acusado é Tiririca, e muitas das denúncias mencionavam o apelido. Na abordagem relacionada aos fatos, o depoente não se recorda se o acusado estava portando celular. As notas apreendidas eram variadas, sendo que havia notas de R\$ 50,00 e R\$ 20,00. O acusado mencionou que havia diferença de preço entre as porções, algumas eram vendidas por R\$ 30,00, e outras por R\$ 50,00 (fls. 169/170).

O Policial Militar Rodrigo obtemperou que participou da abordagem. Estava em patrulhamento de atividade DEGEM, na modalidade moto, juntamente com o Cabo Negrini. Avistou uma motocicleta que estava com o farol apagado, o que chamou a atenção. Procedeu a abordagem, e o condutor era o acusado. Não conhecia o acusado e nunca havia o abordado. O policial Negrini já conhecia o acusado. Durante a abordagem, foi localizada a quantia de R\$ 325,00, em notas 'picadas', e seis porções de cocaína. O depoente questionou o acusado, que informou que estava traficando, pois precisava de dinheiro para pagar um carro. O réu informou que duas porções grandes, que estavam no bolso direito, eram de R\$ 50,00, e que as quatro porções menores, que estavam no bolso esquerdo, eram de R\$ 30,00. Foi dado voz de prisão e conduzido à CPJ de Assis. Pelo que teve conhecimento, o acusado já era bastante conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico (fls.

169/170).

A testemunha Laís, arrolada pela Defesa, asseverou que é irmã do acusado, e que moram juntos. Já teve muitas brigas com o acusado em razão de ele fazer uso de cocaína. Não presenciou os fatos. Foi avisada acerca da prisão do acusado, e compareceu à Delegacia. Entrou em contato com o advogado Dr. Adecildo, mas quando o defensor chegou à Delegacia, o acusado já tinha sido ouvido. Na Delegacia, não conversou com o acusado, e nem o viu. Relata que o acusado é uma boa pessoa e trabalhador. O réu estava trabalhando com o tio Jhone, na época dos fatos, como servente de pedreiro. No sábado anterior a prisão, havia recebido a quantia de R\$ 700,00 referente aos serviços de servente. O acusado estava em benefício, 'cumprindo pena na rua', em razão de roubo. Antes da prisão, o denunciado já havia sido abordado pelo Policial Negrini no Posto Ipiranga localizado na Av. David Passarinho. O dono desse posto de combustível é amigo do pai da depoente. A depoente foi até o posto de combustível, onde o policial Negrini conversou com o pai da testemunha, dizendo que iria prender o acusado, pois lugar de bandido é na cadeia. Nessa ocasião, o policial viu o celular do acusado, e não tinha nada de ilícito. Acha que o acusado é perseguido pelo policial Negrini (fls. 169/170).

A testemunha Jhone, arrolada pela Defesa, disse que o acusado é seu sobrinho. Não presenciou a prisão. O acusado usava entorpecente. O réu trabalhava com o depoente. A testemunha trabalha na construção civil. Antes da prisão, estavam trabalhando 'no Rezende'. O depoente pagava R\$ 100,00 por dia para o acusado. Geralmente pagava por semana. Tinha conversado com a irmã no sentido de não mais dar dinheiro 'na mão do acusado'. Mas, 'acabou vacilando', e efetuou o pagamento de R\$ 700,00 para o acusado em um sábado. O acusado trabalhava certinho, sendo que o depoente o buscava para irem trabalhar. O réu usava drogas, mas não vendia. Nunca viu o acusado usando drogas (fls. 169/170).

Pelo que procede e pelo que demais dos autos consta a prova da prática de tráfico pelo réu é frágil.

A dúvida milita em favor do acusado, visto que não há nos autos prova inconcussa, produzida sob o crivo do contraditório, a permitir a ilação da prática de tráfico, pois não se pode excluir a possibilidade de o acusado ter adquirido as porções de entorpecente, que estavam em sua posse, para o seu uso.

Como é cediço, a condenação pela prática de tráfico ou de qualquer outro crime deve estar lastreada em prova robusta e estreme de dúvida. Assim, conjecturas ou probabilidades, não bastam para a prolação de um decreto condenatório (cf. TJSC - Ap. Crim. nº 01.011.120-9 - Itajaí - Des. Rel. Souza Varella - 1ª Câmara Criminal - J. 11.09.2002).

Logo, inexistindo nos autos prova segura e concludente a autorizar o decreto condenatório pela prática de tráfico de entorpecente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 é medida de rigor.

Considerando que o não faz jus as benesses da Lei nº 9.099/95, passo a dosimetria da pena.

2.1. O acusado é reincidente (processo 0000442-79.2017.8.26.0580 - execução 0009840-29.2018.8.26.0996) - cf. Certidão e FA de fls. 40/44.

Verifica-se, ainda, que não há reincidência específica.

Nesse sentido,

RECURSO ESPECIAL. POSSE DE DROGAS. ART. 28, § 4º, DA LEI 11.343/2006.

APLICABILIDADE ÀQUELE QUE REINCIDIR NA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. MELHOR EXEGESE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA.

RECURSO IMPROVIDO. 1. A melhor exegese, segundo a interpretação topográfica, essencial à hermenêutica, é de que os parágrafos não são unidades autônomas, estando direcionados pelo caput do artigo a que se referem. 2. Embora não conste da letra da lei, é forçoso concluir que a reincidência de que trata o § 4º do art. 28 da Lei 11.343/2006 é a específica. Revisão do entendimento. 3. Aquele que reincide no contato típico com drogas para consumo pessoal fica sujeito a resposta penal mais severa: prazo máximo de 10 meses. 4. Condenação anterior por crime de roubo não impede a aplicação das penas do art. 28, II e III, da Lei 11.343/06, com a limitação de 5 meses de que dispõe o § 3º do referido dispositivo legal. 5. Recurso improvido. (Resp 1771304/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em

10/12/2019, DJe 12/12/2019)

O réu e as testemunhas arroladas pela defesa declararam que o acusado é usuário de cocaína.

Nessa situação, tendo em vista o princípio da individualização da pena e os critérios referidos da norma penal incriminadora, considero pertinente e adequada à hipótese a imposição da medida educativa de comparecimento a curso ou palestras dos Narcóticos Anônimos ou assemelhado - que possui a natureza de programa educativo, previsto no inciso III, do art. 28 - pelo prazo de 3 (três) meses.

3. Posto isso,

Julgo parcialmente procedente o pedido acusatório, a fim de absolvê-lo de ter perpetrado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e para condenar LUIS FELIPE TEIXEIRA DE CARVALHO, como incurso nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de medida educativa de comparecimento semanal a cursos ou palestras dos Narcóticos Anônimos (medida de natureza educativa, prevista no inciso III, do art. 28 da Lei), pelo prazo de 3 (três) meses, nos moldes a serem definidos na fase de execução.

Não há prisão a ser decretada.

Prejudicado o pedido de confisco do dinheiro apreendido - em favor da União.

Tendo em vista que já fora autorizada a alienação antecipada do automóvel (fls. 100/103), o valor do depósito será devolvido ao acusado, nos termos do art. 62-A, §2º, da Lei 11.343/06; caso ainda não tenha sido efetivada a alienação, o bem poderá ser restituído ao réu, expedindo-se o necessário.

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Assis, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA